

พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่เนื่องจากนาง ท. ภริยาของนาย อ. ซึ่งมีสิทธิได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินโดยการตกทอดทางมรดกลำดับแรกสละสิทธิในการรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน กรณีจึงถือเสมือนไม่มีผู้รับมรดกในลำดับดังกล่าว สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนาย อ. จึงตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของนาย อ. เฉพาะบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย อ. ที่เกิดจากนาง ท. จำนวน ๙ คน ที่เป็นเกษตรกร การที่นาย ส. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายคนหนึ่งของนาย อ. ที่เกิดจากนาง ท. ได้สละสิทธิในการรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินไปด้วย สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทในส่วนของนาย ส. จึงต้องนำมาเฉลี่ยให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายคนอื่น ๆ ของนาย อ. ที่เป็นเกษตรกร และประสงค์รับมรดกสิทธิดังกล่าวจำนวน ๘ คน และเมื่อบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย อ. ที่เป็นเกษตรกรดังกล่าวสามารถตกลงกันเองได้ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับสิทธิในที่ดินส่วนใดตามหนังสือลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณาให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแก่บุคคลดังกล่าวตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ประกอบกับมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๓^{๔๕} อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งตามหนังสือลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๒ ปรากฏข้อความหัวกระดาษว่า “ตรวจสอบอีกครั้งว่าทายาทแต่ละคนจะมีปัญหาอะไรอีกหรือไม่ จึงนำเสนอ คปจ.” แต่ไม่ปรากฏว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังมีได้ดำเนินการพิจารณา

^{๔๕} มติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๓ กำหนดหลักเกณฑ์การตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ในส่วนของภริยาและบุตรของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินไว้ว่า ให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ตกแก่สามีหรือภริยาของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์เป็นอันดับแรกกรณีไม่มีบุคคลดังกล่าว ให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ตกแก่ทายาทโดยธรรมเฉพาะบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นเกษตรกร และบรรลุนิติภาวะเพียงรายเดียวเท่านั้น หากมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นเกษตรกรหลายคนแล้วบุตรดังกล่าวสามารถตกลงกันเองได้ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับสิทธิ ก็ให้เป็นไปตามข้อตกลง ถ้าตกลงกันไม่ได้ และหากที่ดินสามารถแบ่งแยกและทำประโยชน์เพียงพอแก่การครองชีพได้ ก็ให้จัดแก่บุคคลเหล่านั้นได้ตามส่วน ถ้าตกลงกันไม่ได้และที่ดินไม่สามารถแบ่งแยกได้ ให้มีอำนาจกำหนดตัวเกษตรกรผู้เป็นบุตรเพียงรายเดียวเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์

ปัจจุบันมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๓ ถูกยกเลิกโดยมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แต่มติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในส่วนของภริยาและบุตรของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ไว้โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อย กล่าวคือ ให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ตกแก่สามีหรือภริยาของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์เป็นอันดับแรก หากไม่มีหรือมีแต่ไม่ชอบรับ ให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ตกแก่ทายาทโดยธรรมเฉพาะบุตรที่เป็นเกษตรกรและบรรลุนิติภาวะเพียงรายเดียวเท่านั้น กรณีมีบุตรหลายคนขอรับมรดกสิทธิโดยขอให้แบ่งแยกที่ดินและที่ดินดังกล่าวสามารถแบ่งได้เพียงพอแก่การครองชีพ ก็ให้จัดให้แก่บุคคลเหล่านั้นตามส่วนที่ตกลงกัน แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินไม่สามารถแบ่งแยกได้ ก็ให้กำหนดตัวเกษตรกรผู้เป็นบุตรเพียงรายเดียวเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์



ให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแก่ทายาทโดยธรรมของนาย อ. ที่เป็นเกษตรกรตามที่บรรดาทายาทได้ตกลงกัน หลังจากนั้น นาย ป. ได้ยื่นแบบรับมรดกที่ดินซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๓ ขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเดิมตามเนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๓ งาน ๒๗ ตารางวา โดยระบุข้อความไว้ตอนหนึ่งว่า “บรรดาทายาทโดยธรรมอื่น ๆ ซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกเช่นเดียวกับข้าพเจ้าได้ตกลงแบ่งทรัพย์สินมรดกระหว่างกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยตกลงยินยอมให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับมรดกที่ดินแปลงนี้ได้เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าและบรรดาทายาทโดยธรรมคนอื่น ๆ ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริง จึงขอลงลายมือชื่อเป็นสำคัญต่อหน้าพยานและผู้บันทึก” และบรรยายละเอียดอื่น ๆ ว่า “ร่วมทำประโยชน์หลายคน ให้นาย ป. ยื่นขอรับมรดกไว้คนเดียวก่อน” ซึ่งในเอกสารดังกล่าวปรากฏลายมือชื่อของนาง ท. และบุตรอีก ๓ คน ในฐานะทายาท และลายมือชื่อนาย ป. ในฐานะผู้ให้ถ้อยคำ แต่ไม่ปรากฏว่าบุตรที่เหลืออีก ๕ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องตามคำขอรับมรดกดังกล่าวของนาย ป. กรณีจึงรับฟังได้ว่านาย ป. มีเจตนาได้รับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินไว้แทนทายาทโดยธรรมคนอื่น ๆ ด้วย นาย ป. จึงไม่มีสิทธิในที่ดินในส่วนของการทายาทโดยธรรมคนอื่น ๆ ของนาย อ. ที่ได้แสดงความประสงค์ขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนาย อ. ไว้ตามหนังสือลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๒

เมื่อไม่ปรากฏว่าทายาทโดยธรรมคนอื่น ๆ ของนาย อ. ได้สละสิทธิการรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาย ป. และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำเสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาตามอำนาจหน้าที่เพื่อจะได้แบ่งแยกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินให้แก่ทายาทโดยธรรมของนาย อ. ที่เป็นเกษตรกรตามที่ตกลงกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการขอรับมรดกที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๓ ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคัดค้านการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทรายนาย ป. ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นการออกประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคัดค้านการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเกินส่วนที่นาย ป. ขอรับมรดกในส่วนของตน แม้ว่าเมื่อครบกำหนดตามประกาศแล้วจะไม่มีผู้ใดคัดค้านการขอรับมรดกของนาย ป. ก็มิอาจถือได้ว่าบรรดาทายาทโดยธรรมคนอื่น ๆ ของนาย อ. ที่เป็นเกษตรกรสละสิทธิการรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้ดำเนินการพิจารณาให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแก่ทายาทโดยธรรมของนาย อ. ที่เป็นเกษตรกรตามที่บรรดาทายาทได้ตกลงกันตามหนังสือลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๒ แต่ได้มีคำสั่งอนุญาตให้นาย ป. เป็นผู้ได้รับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๒๔๑๕ เดิมตามเนื้อที่ทั้งแปลง



เพียงผู้เดียว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นาย ป. ย่อมไม่อาจโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อไปได้ ซึ่งส่งผลให้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งนี้ ให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคำสั่ง โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการพิจารณาสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินส่วนที่พิพาทให้เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๖/๒๕๖๒)

สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน มิใช่ทรัพย์สินมรดกที่จะตกทอดแก่ทายาทตามมาตรา ๑๖๐๐ และมาตรา ๑๕๙๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย สิทธิดังกล่าวจึงหมดสิ้นไปทันทีตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และไม่อาจถือว่าเป็นมรดกที่ทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับตามส่วนตามมาตรา ๑๖๒๙ มาตรา ๑๖๓๓ และมาตรา ๑๖๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กำหนดให้สามีหรือภริยาของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินถึงแก่ความตาย เป็นผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเป็นลำดับแรก โดยผู้รับมรดกสิทธิดังกล่าวต้องเป็นเกษตรกรและไม่มีที่ดินทำกินของตนเองเพียงพอแก่การครองชีพ รวมทั้งไม่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. หรือได้รับการจัดจาก ส.ป.ก. อยู่ก่อนแล้ว และเมื่อได้รับโอนหรือตกทอดรวมกันไม่เกินขนาดถือครองที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคคลในครอบครัวของเกษตรกรผู้ถึงแก่ความตายที่ได้ร่วมพัฒนาและเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ต้องการให้เกษตรกรแต่ละรายมีที่ดินทำกินอย่างเพียงพอ จึงเป็นการกำหนด



หลักเกณฑ์ที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๖๐๐ และมาตรา ๑๖๒๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

นาย ค. บิดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวนสองแปลงตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) เลขที่ ๒๐๕ และเลขที่ ๑๗๑๙ ตำบลเขาหิน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ นาย ค. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ไปตรวจสอบทะเบียนที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินกับปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้นาง ร. ภริยาของนาย ค. เป็นผู้ได้รับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๒๐๕ และเลขที่ ๑๗๑๙ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้นาย ป. บุตรของนาง ร. เป็นผู้ได้รับโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงจากนาง ร. ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนการรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์และเพิกถอนการโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่าการดำเนินการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยยืนยันว่าการอนุมัติให้นาง ร. รับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์และการอนุมัติให้นาย ป. รับโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจากนาง ร. ขอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่อนุมัติให้นาง ร. ได้รับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๒๐๕ และเลขที่ ๑๗๑๙ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่อนุมัติให้โอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวจากนาง ร. ไปยังนาย ป. แล้วให้ที่ดินดังกล่าวกลับเข้าสู่กองมรดกของนาย ค.

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่ดินที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตามมาตรา ๓๖ ทวิ^{๔๖} แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง

^{๔๖} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๓๖ ทวิ บรรดาที่ดินหรือสิ่งหาริมทรัพย์ใด ๆ ที่ ส.ป.ก. ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ หรือได้มาโดยประการอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ และให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีอำนาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับที่ดินของ ส.ป.ก. ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามที่ ส.ป.ก. ร้องขอ



หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ตามมาตรา ๕^{๔๗} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ที่มีความประสงค์จะได้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจะมีกระบวนการพิจารณาให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแก่เกษตรกรเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะ การที่นาย ค. ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ได้มีมติอนุญาตให้นาย ค. ได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งสองแปลง สิทธิดังกล่าวตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้วจึงเป็นสิทธิเฉพาะตัวของนาย ค. มิใช่ทรัพย์สินมรดกที่จะตกทอดแก่ทายาทตามมาตรา ๑๖๐๐^{๔๘} และมาตรา ๑๕๙๙^{๔๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อนาย ค. ถึงแก่ความตาย สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงจึงหมดสิ้นไปทันทีตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง^{๕๐} ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกร

^{๔๗} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

“การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม” หมายความว่า การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ และการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อ หรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมีได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทำประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๘-๔๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท

ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

มาตรา ๑๖๐๐ ภายใต้งบับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้

^{๕๐} ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๑๑ เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบจาก ส.ป.ก. ในกรณีดังต่อไปนี้



และพาณิชย์ ส่วนการที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการโอนและการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน และกำหนดให้เกษตรกรซึ่งเป็นสามีหรือภริยาของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ถึงแก่ความตาย เป็นผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเป็นลำดับแรก โดยผู้รับโอนและผู้รับมรดกสิทธิดังกล่าวต้องเป็นเกษตรกร และเป็นผู้ไม่มีที่ดินทำกินของตนเองเพียงพอแก่การครองชีพอยู่ก่อนแล้ว หรือเป็นผู้ไม่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. หรือได้รับการจัดจาก ส.ป.ก. อยู่ก่อนแล้วและเนื้อที่รับโอนหรือตกทอดรวมกันไม่เกินขนาดถือครองที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคคลในครอบครัวของเกษตรกรผู้ถึงแก่ความตายที่ได้ร่วมพัฒนาและเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ต้องการให้เกษตรกรแต่ละรายมีที่ดินทำกินอย่างเพียงพอ จึงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๖๐๐ และมาตรา ๑๖๒๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ภายหลังจากที่นาย ค. ถึงแก่ความตาย นาง ร. ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ค. ได้ยื่นคำขอและบันทึกถ้อยคำการรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแปลง ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๒๐๕ และเลขที่ ๑๗๑๙ ที่นาย ค. เคยได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตรวจสอบการทำประโยชน์แล้วพบว่านาง ร. ได้ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งสองแปลง โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลเขาหิน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกระบี่ ให้การรับรองว่านาง ร. เป็นเกษตรกรและทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงจริง ดังนั้นเมื่อไม่ปรากฏว่านาง ร. ได้เข้าสู่กระบวนการเช่าหรือเช่าซื้อกับ ส.ป.ก. การโอนสิทธิและการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจึงต้องถือตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้หลักเกณฑ์ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ที่กำหนดให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตกทอดทางมรดกแก่เกษตรกรที่เป็นสามีหรือภริยาของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเป็นลำดับแรก มาพิจารณา แล้วมีคำสั่งให้นาง ร. ได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๒๐๕ และเลขที่ ๑๗๑๙ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อต่อมา นาง ร. ได้ยื่นคำขอและบันทึกถ้อยคำการโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ เพื่อขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่ นาย ป. บุตรของนาง ร. ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และนาย ป. ได้ยื่นแบบตรวจสอบสิทธิ



การใช้ประโยชน์แนวเขตที่ดิน และคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๒๔) โดยระบุขอรับโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินจากนาง ร. และผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงแล้ว ปรากฏว่านาย ป. ไม่มีที่ดินทำกินเพียงพอแก่การครองชีพ และได้ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งสองแปลง โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ให้การรับรองว่านาย ป. เป็นเกษตรกรและทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงจริง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้นาย ป. ได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๕/๒๕๖๒)

๖.๔ การเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การนับระยะเวลาการเข้านาซึ่งเป็นการเข้ามาตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติควบคุมการเข้านา พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยไม่ได้ทำสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีการกำหนดระยะเวลาการเช่า และมีการเข้านาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่พระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มีผลใช้บังคับต้องนับระยะเวลาตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ประกอบกับคำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการเช่า การบอกเลิกการเช่า และการยับยั้งการบอกเลิกการเช่า ตามพระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๕๕๓๑ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ กล่าวคือ ให้นับตั้งแต่วันเริ่มต้นฤดูกาลประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถื่นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นปีแรก โดยครั้งแรก (๖ ปีแรก) ต้องเริ่มนับในวันเริ่มต้นฤดูกาลประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถื่นปี พ.ศ. ๒๕๑๘ สิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ครั้งที่ ๒ เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มต้นฤดูกาลประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถื่นปี พ.ศ. ๒๕๒๔ สิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และนับต่อไปเช่นนี้เรื่อย ๆ คราวละ ๖ ปี ซึ่งหากผู้ให้เช่านาประสงค์จะบอกเลิกการเข้านาในรอบใด ต้องบอกเลิกล่วงหน้าก่อนการสิ้นสุดการเข้านาในรอบนั้นไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ

สรุปข้อเท็จจริง

บิดาของผู้ฟ้องคดีได้เช่าที่ดินจากนาย ส. มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ เพื่อทำนาในอัตราค่าเช่าปีละ ๒,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้ทำสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อบิดาของผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีได้เช่าที่ดินดังกล่าวต่อเนื่องมาในอัตราค่าเช่าเดิม



จนกระทั่งนาย ส. ถึงแก่ความตาย ที่ดินจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนาย บ. บุตรชาย ต่อมา นาย บ. ถึงแก่ความตาย นาง ก. ซึ่งเป็นภรรยาและผู้จัดการมรดกของนาย บ. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งบอกเลิกการเช่านาเมื่อครบกำหนดการเช่าในช่วงปีที่ ๖ คือ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่นาภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เนื่องจากนาง ก. ประสงค์จะทำนาเอง โดยนาง ก. มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ ส่งสำเนาหนังสือบอกเลิกการเช่านาที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบพร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านาแจ้งการบอกเลิกการเช่านาไปยังกำนันตำบลชุมพล ในฐานะประธานของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตำบลชุมพล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า นาง ก. ไม่เคยบอกกล่าวให้ทราบว่าจะระยะเวลาการเช่านา ๖ ปี จะเริ่มนับจากปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และผู้ฟ้องคดีมิได้ยินยอมด้วย จึงมีหนังสือคัดค้านการบอกเลิกการเช่านาไปยังประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยว่า การบอกเลิกการเช่านาเป็นไปโดยชอบ ให้นาง ก. เข้าทำประโยชน์ในที่นาแปลงพิพาท และให้ผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดการเช่านา และออกจากที่นาแปลงพิพาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บิดาของผู้ฟ้องคดีได้เช่าที่ดินแปลงพิพาทเนื้อที่ ๕๐ ไร่ จากนาย ส. เพื่อทำนาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เรื่อยมา โดยไม่ได้ทำสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีการกำหนดระยะเวลาการเช่า ดังนั้น นับตั้งแต่มีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ ขึ้นใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๔๙๓ การเช่านาพิพาทจึงมีกำหนดระยะเวลาการเช่า ๖ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ ใช้บังคับ ตามนัยมาตรา ๔๖^{๕๕} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ บิดาของผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีได้แสดงความจำนงเข้าเป็นผู้เช่านาสวมสิทธิแทนบิดาของตน ซึ่งเป็นผู้เช่าเดิมที่เสียชีวิต เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าแล้วไม่ปรากฏว่าผู้ให้เช่าได้มีการบอกเลิกสัญญา และผู้ฟ้องคดียังคงทำนาในที่นาดังกล่าวต่อเนื่องเรื่อยมา จึงถือได้ว่าได้มีการเช่านานั้นต่อไปอีกคราวละ ๖ ปี ตามนัย

^{๕๕} พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗

มาตรา ๔๖ การเช่านารายใดซึ่งได้ทำไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าไม่มีกำหนดเวลาหรือมีกำหนดเวลาต่ำกว่าหกปี ให้การเช่านารายนั้นมีกำหนดหกปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้เช่านาไม่ประสงค์จะเช่านาต่อไป

มาตรา ๕^{๕๖} แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น และเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ การเช่านาดังกล่าวย่อมตกอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ตามมาตรา ๖๖^{๕๗} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งการเช่านาที่ไม่ได้ทำสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีการกำหนดระยะเวลาการเช่าจะมีกำหนดเวลาคราวละ ๖ ปี ตามมาตรา ๒๖^{๕๘} แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ทำให้การนับระยะเวลาการเช่าของผู้อนุญาตซึ่งได้ทำการเช่านาต่อเนื่องมาจากพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ และมีการเช่านาติดต่อกันถึงปัจจุบัน ต้องนับระยะเวลาตามมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และโดยที่กรมการปกครองได้จัดทำคำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการเช่า การบอกเลิกการเช่า และการยับยั้งการบอกเลิกการเช่า ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๕๕๓๑ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ กำหนดให้การเช่ารายใดที่มีการเช่าต่อเนื่องมาจากพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ และมีการเช่านาติดต่อกันถึงปัจจุบัน ก็ให้นับตั้งแต่วันเริ่มต้นฤดูการประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถื่นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นปีแรก กล่าวคือ ครั้งแรก (๖ ปีแรก) เริ่มนับในวันเริ่มต้นฤดูการประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถื่นปี พ.ศ. ๒๕๑๘ สิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ครั้งที่ ๒ เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มต้นฤดูการประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถื่นปี พ.ศ. ๒๕๒๔ สิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ การนับระยะเวลาการเช่าคราวละ ๖ ปี ในกรณีนี้ คือ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ การที่นาง ก. ได้มีหนังสือ

^{๕๖} พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗

มาตรา ๕ การเช่านา ให้มีกำหนดคราวละไม่น้อยกว่าหกปี การเช่ารายใดที่ทำไว้โดยไม่มีกำหนดเวลา หรือมีแต่ต่ำกว่าหกปี ให้ถือว่าเช่ารายนั้นมีกำหนดเวลาหกปี

เมื่อสิ้นระยะเวลาเช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ให้เช่ามิได้บอกเลิกการให้เช่าตามมาตรา ๓๙ และผู้เช่ายังทำนาในที่นั้นต่อไป ให้ถือว่าได้มีการเช่าต่อไปอีกคราวละหกปี

^{๕๗-๕๘} พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๒๖ การเช่านา ให้มีกำหนดคราวละไม่น้อยกว่าหกปี การเช่ารายใดที่ทำไว้โดยไม่มีกำหนดเวลา หรือมีแต่ต่ำกว่าหกปี ให้ถือว่าเช่ารายนั้นมีกำหนดเวลาหกปี

เมื่อสิ้นระยะเวลาเช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ให้เช่ามิได้บอกเลิกการให้เช่าตามมาตรา ๓๗ และผู้เช่ายังทำนาในที่นั้นต่อไป ให้ถือว่าได้มีการเช่าต่อไปอีกคราวละหกปี

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่การเช่าช่วงนา

มาตรา ๖๖ การเช่ารายใดอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ ให้ถือว่าเช่ารายนั้นเป็นการเช่านาที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ต่อไป



ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ บอกลีกการเช่าไปยังผู้ฟ้องคดีเนื่องจากประสงค์จะทำนาเอง โดยให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่นาภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งปรากฏลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ตามใบตอบรับไปรษณีย์ว่าได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ จึงเป็นการบอกลีก การเช่าล่วงหน้าก่อนการสิ้นสุดการเช่ารอบที่ ๖ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔) ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑)^{๕๔} แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ประกอบกับนาง ก. มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ แจ้งการบอกลีกการเช่าที่นาพิพาท พร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือการบอกลีกการเช่าไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยฝากส่งหนังสือ ดังกล่าว ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นการส่งสำเนากการบอกลีก การเช่าไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือบอกลีกการเช่า ให้ผู้เช่าทราบ กรณีจึงเป็นการบอกลีกการเช่าโดยชอบด้วยกฎหมายมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ แล้ว ด้วยเหตุนี้ สิทธิการเช่า นาของผู้ฟ้องคดีย่อมสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยว่า การบอกลีก การเช่าเป็นไปโดยชอบ ให้ผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดการเช่า และออกจากที่นาแปลงพิพาท และให้นาง ก. เข้าทำประโยชน์ในแปลงที่ดินที่บอกลีก จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และส่งผลให้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๐๓๑/๒๕๖๑)

^{๕๔} พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๓๗ เมื่อสิ้นระยะเวลาการเช่าตามมาตรา ๒๖ การเช่าไม่สิ้นสุดลง เว้นแต่ผู้ให้เช่าประสงค์จะให้นา ที่ให้เช่าเพื่อการดังต่อไปนี้ และได้บอกลีกการเช่าเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

- (๑) ใช้เพื่อประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองตามความเหมาะสม
- (๒) ใช้เพื่อประโยชน์แห่งครอบครัวของตนตามความจำเป็น
- (๓) ใช้เพื่อทำประโยชน์ตามผังเมืองหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น หรือ
- (๔) ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวมในทางเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันกำหนด

ให้ผู้ให้เช่าส่งสำเนากการบอกลีกการเช่าตามวรรคหนึ่ง พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการบอกลีกการเช่าไปยัง คชก. ตำบล ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือบอกลีกการเช่าให้ผู้เช่าทราบ เมื่อได้รับสำเนาหนังสือบอกลีก การเช่าดังกล่าวแล้ว ให้ คชก. ตำบล พิจารณาวินิจฉัย ถ้า คชก. ตำบล เห็นว่าผู้ให้เช่ายังไม่มีความจำเป็นรีบด่วน ที่จะใช้นาตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และการบอกลีกการเช่านั้น จะทำให้ผู้เช่าเดือดร้อน คชก. ตำบล จะวินิจฉัยให้ยับยั้ง การบอกลีกการเช่าไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเวลาตามที่เห็นสมควรไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสองปีก็ได้



๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) และใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ มิใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน เป็นเพียงแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่และรับชำระเงินภาษีบำรุงท้องที่ที่แสดงว่าผู้ที่มีชื่อใน ภ.บ.ท. ๕ เป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ มิใช่หลักฐานที่รับรองว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงที่ได้ไปเสียภาษีบำรุงท้องที่ จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิตามกฎหมายเหนือที่ดินอันจะนำไปอ้างได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นใดที่ยืนยันว่า ที่ดินพิพาทที่ได้ไปเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นที่ดินที่มีการครอบครองทำประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายต่อเนื่องกันมาก่อนที่จะมีการประกาศให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรณีย่อมฟังไม่ได้ว่ามีบุคคลใดเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ดินพิพาทจึงเป็นที่ดินของรัฐตามมาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่กรมทางหลวงขึ้นทะเบียนที่ดินริมทางหลวงซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาท เพื่อใช้ประโยชน์แก่งานทาง (แปลงวัสดุ) ไว้ในทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง (ด./๑) ได้รับอุทิศ หรือซื้อ หรือสงวน หรือขึ้นทะเบียนไว้ใช้ประโยชน์ของกรมทางหลวง และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคมสงวนที่ดินริมทางหลวงดังกล่าวเพื่อประโยชน์แก่งานทาง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแย้งสิทธิในการประกาศให้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสงวนของกรมทางหลวง ที่ดินดังกล่าวย่อมตกอยู่ในความคุ้มครองของผู้อำนวยการทางหลวง ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง หักร้าง จัดทำ หรือปลูกสร้างด้วยประการใด ๆ ในที่ดิน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การขึ้นทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง (ด./๑) ดังกล่าว และการนำป้ายแสดงเขตที่ดินสงวนของกรมทางหลวงมาปักไว้ในที่ดินพิพาท จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ในที่ดินดังกล่าว



สรุปข้อเท็จจริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๖๐ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ ป่าดงอีจานใหญ่ ในท้องที่ตำบลท่าอ่าง ตำบลสารภี ตำบลกระโทก ตำบลหนองบุนนาค ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโซ่พิสัย ตำบลจระเข้หิน ตำบลแซะ ตำบลเนลียง อำเภอศรีบุญเรือง และตำบลเสิงสาง ตำบลกุดโบสถ์ กิ่งอำเภอเสิงสาง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ ท้ายกฎกระทรวง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๒ ซึ่งแนวเขตดังกล่าวครอบคลุมที่ดินพิพาทตามแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษี บำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เลขสำรวจที่ ๑๙๙๑ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา ของผู้ฟ้องคดีด้วย ต่อมา กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ขึ้นทะเบียน ที่ดินริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๙ สายศรีบุญเรือง-เสิงสาง ตอนศรีบุญเรือง-เสิงสาง กม. ๒๙+๑๐๐ -กม. ๒๙+๓๒๐ เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาท เพื่อใช้ประโยชน์แก่งานทาง (แปลงวัสดุ) ตามทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง (ด./๑) ได้รับอุทิศ หรือซื้อ หรือสงวน หรือขึ้นทะเบียนไว้ใช้ประโยชน์ของกรมทางหลวง ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔ โดยที่ดินแปลงนี้ ได้มาโดยการจับจองและปักป้ายแสดงอาณาเขตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เรื่อง สงวนที่ดินเพื่อประโยชน์แก่งานทาง ในท้องที่ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ให้สงวนที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลเข้าครอบครอง เพื่อประโยชน์แก่งานทาง โดยสงวนที่ดินริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๙ ตอนศรีบุญเรือง-เสิงสาง ระหว่าง กม.๒๙+๑๐๐-กม. ๒๙+๓๒๔ ขวาทาง ในท้องที่ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๕๙ ตารางวา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว สภาพเป็นแหล่งวัสดุใช้งานหมดแล้ว ไม่มีบุคคลใดครอบครอง ปรากฏแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศที่ระบุอาณาเขตว่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ และปักป้ายแสดงอาณาเขตไว้ ณ ที่ตั้งที่ดิน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าที่ดินตามหลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ ของผู้ฟ้องคดีเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลสระตะเคียน อำเภอศรีบุญเรือง (ปัจจุบัน คือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง) จังหวัดนครราชสีมา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีขึ้นทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง (ด./๑) ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี และนำป้ายที่มีข้อความว่าที่ดินสงวนของผู้ถูกฟ้องคดี เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ไปปักไว้บริเวณด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีถอนป้ายออกจากที่ดินพิพาท และเพิกถอนทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง (ด./๑) ดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แผนที่แสดงสภาพและเขตที่ดินของทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง (ด./๑) ได้รับอุทิส หรือซื้อ หรือสงวน หรือขึ้นทะเบียนไว้ใช้ประโยชน์ของกรมทางหลวง ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔ และแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เรื่อง สงวนที่ดินเพื่อประโยชน์แก่ทาง ระบุอาณาเขตของที่ดินสงวนของผู้ถูกฟ้องคดีไว้ว่า ทิศเหนือจดที่ดินของทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๙ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จดที่ดินที่มีผู้ครอบครอง ส่วนเอกสารท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีได้ระบุว่าที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีมีอาณาเขตทางด้านทิศใต้จดทางสาธารณประโยชน์ ถัดจากทางสาธารณประโยชน์ลงไป คือ ที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๙ ของนาย จ. และผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับในคำอุทธรณ์ว่า ที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีอยู่ทางทิศเหนือของที่ดินของนาย จ. กรณีจึงเห็นได้ว่า ตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันกับตำแหน่งที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๒๖ ส่วนที่เหลือ นอกจากนี้ ในบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ของนาง ส. เจ้าของที่ดินเดิมตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๒๖ และบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ของนาง ท. เจ้าของที่ดินข้างเคียงทางด้านทิศใต้ในขณะนั้น ได้มีการให้ถ้อยคำ่า นาง ส. แบ่งขายที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๒๖ ทางด้าน ทิศตะวันตกให้แก่ นาย จ. ซึ่งมีผลทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือตาม ส.ค. ๑ ดังกล่าวอยู่ทางด้าน ทิศตะวันออก แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่านาง ส. ได้ขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินส่วนที่เหลือ ตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๒๖ เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่เศษ ให้แก่นาย อ. ทำให้มีการครอบครอง ต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งขายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขอล่าอ้างดังกล่าวก็ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ที่ปรากฏตามบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ของนาง ส. ที่ให้ถ้อยคำ่า ที่ดินส่วนที่เหลือตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๒๖ ได้ยกให้แก่บุตรชาย ซึ่งภายหลังยังปรากฏว่าบุตรชายของนาง ส. ได้ยื่นคำขอออก หนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ดังกล่าวอีกด้วย แม้ในขณะนั้น จะไม่มีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ตามคำขอ แต่ก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใด ๆ ที่จะรับฟังได้ว่า นาง ส. ได้ขายที่ดินส่วนที่เหลือตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๒๖ ให้แก่นาย อ. จริง อีกทั้งหลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ก็มีใช้หลักฐานที่รับรองว่าตำแหน่งที่ตั้งของ ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๒๖ ตลอดจนสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาท ระหว่างผู้ครอบครองเดิมและผู้ฟ้องคดีก็ระบุแต่เพียงว่าเป็นการซื้อขายที่ดินตามแบบแสดง รายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ เลขที่ ๑๗๗๐ ของผู้ขายเท่านั้น ไม่ได้ระบุว่าเป็นการซื้อขาย ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๒๖ แต่อย่างใด

เมื่อที่ดินพิพาทไม่ใช่ส่วนหนึ่งของที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๒๖ และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่อเนื่องกันมาจากผู้ครอบครองเดิม โดยอาศัยหลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ และหลักฐานใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งหลักฐาน ภ.บ.ท. ๕



และใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่มีใช้เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน แต่เป็นเพียงแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่และรับชำระเงินภาษีบำรุงท้องที่ ที่แสดงข้อความให้ทราบว่า ผู้ที่มีชื่อใน ภ.บ.ท. ๕ เป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ มิใช่หลักฐาน ที่รับรองว่าผู้มีชื่อเป็นผู้เสียภาษีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงที่ได้ไปเสียภาษี บำรุงท้องที่ หลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ และใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ตามกฎหมายเหนือที่ดินในอันที่ผู้ฟ้องคดีจะนำไปอ้างได้โดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึง ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่ยืนยันได้ว่า ที่ดินพิพาทมีการครอบครองทำประโยชน์โดยชอบ ด้วยกฎหมายต่อเนื่องกันมาก่อนที่จะมีการประกาศให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงยังฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทโดยชอบ ด้วยกฎหมาย และเมื่อที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใด มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ดินพิพาทจึงเป็นที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๒^{๖๐} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔^{๖๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับเมื่อพิจารณาภาพถ่ายบริเวณที่ดินสงวนของผู้ถูกฟ้องคดีพบว่าที่ดินบริเวณพิพาทมีการใช้ประโยชน์เพื่อกองวัสดุงานทางของผู้ถูกฟ้องคดี โดยไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังปรากฏตามประกาศกระทรวงคมนาคมและแผนที่ท้ายประกาศระบุว่า เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้ว สภาพเป็นแหล่งวัสดุใช้งานหมดแล้ว ไม่มีบุคคลใดครอบครอง โดยมีกำหนดابل เสงิสาง พนักงานที่ดินอำเภอเสงิสาง นายช่างแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ผู้อำนวยการ กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอธิบดีกรมทางหลวง ลงลายมือชื่อรับรองแผนที่ท้ายประกาศ กรณีจึงเห็นได้ว่า ที่ดินสงวนของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาทด้วยนั้น เป็นที่ดินของรัฐ และไม่มีบุคคลใดครอบครอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีขึ้นทะเบียนที่ดินริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๙ สายนครบุรี-เสงิสาง ตอนนครบุรี-เสงิสาง กม.๒๙+๑๐๐-กม.๒๙+๓๒๐ เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาทดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์แก่งานทาง (แปลงวัสดุ) ตามทะเบียนแสดงที่ดิน

^{๖๐} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๒ ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ

^{๖๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายดลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

(๓) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร สำนักราชการบ้านเมือง เรือรบ อารยยุทธภัณฑ์

นอกเขตทางหลวง (ด./๑) ได้รับอุทิศ หรือซื้อ หรือสงวน หรือขึ้นทะเบียนไว้ใช้ประโยชน์ของกรมทางหลวง ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔ และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เรื่อง สงวนที่ดินเพื่อประโยชน์แก่งานทาง ในท้องที่ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา กำหนดให้สงวนที่ดินริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๙ ตอนนครบุรี-เสิงสาง ระหว่าง กม.๒๙+๑๐๐-กม. ๒๙+๓๒๔ ขวาทาง ในท้องที่ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๕๗ ตารางวา พร้อมแสดงแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง^{๖๒} และวรรคสอง^{๖๓} แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไม่มีผู้ใดแย้งสิทธิในการประกาศให้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินสงวนของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงตกอยู่ในความคุ้มครองของผู้อำนวยการทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง หักร้าง จัดทำ หรือปลูกสร้างด้วยประการใด ๆ ในที่ดินนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม^{๖๔} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีขึ้นทะเบียนที่ดินริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๙ สายนครบุรี-เสิงสาง ตอนนครบุรี-เสิงสาง กม.๒๙+๑๐๐-กม.๒๙+๓๒๐ เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาท เพื่อใช้ประโยชน์แก่งานทาง (แปลงวัสดุ) ตามทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง (ด./๑) ดังกล่าว และนำป้ายแสดงเขตที่ดินสงวนของผู้ถูกฟ้องคดีมาปักไว้ในที่ดินพิพาท จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พินาศหายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๖/๒๕๖๒)

^{๖๒-๖๔} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖๕ เพื่อประโยชน์แก่งานทาง รัฐมนตรีมีอำนาจที่จะสงวนที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลเข้าครอบครองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่หรือแผนผังแสดงบริเวณที่ดินที่จะสงวนติดไว้ท้ายประกาศนั้น

เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ไม่มีผู้ใดแย้งสิทธิ ให้ที่ดินนั้นตกอยู่ในความคุ้มครองของผู้อำนวยการทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง หักร้าง จัดทำ หรือปลูกสร้างด้วยประการใด ๆ ในที่ดินนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวง

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๑๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

๑. การจัดสรรที่ดิน

๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

เมื่อที่ดินแปลงที่จัดให้มีสนามเด็กเล่นเป็นที่ดินที่แบ่งแยกมาจากที่ดินมีโฉนดที่ดินแปลงอื่นซึ่งได้มีการจัดสรรเป็นอีกโครงการหนึ่งมิใช่แบ่งแยกมาจากที่ดินโครงการที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อ มา ประกอบกับปรากฏตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินที่พิจารณาโครงการจัดสรรที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีซื้อ มา ก็ไม่ปรากฏว่ามีสนามเด็กเล่น กรณีจึงเชื่อได้ว่า ที่ดินแปลงที่เป็นสนามเด็กเล่นไม่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน แม้ต่อมาผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและผู้อาศัยในโครงการหมู่บ้านจะได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินและสนามเด็กเล่นก็ไม่ทำให้ที่ดินพิพาทตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และสนามเด็กเล่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ดังนั้น การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดมีมติว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณูปโภคประเภทสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ท. เป็นผู้ดำเนินโครงการจัดสรรที่ดินแบ่งขายมาก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ยื่นคำขอจัดสรรหมู่บ้านรวม ๖ โครงการ เพื่อจัดสรรขายแก่ประชาชน โดยทั่วไปโดยใช้ชื่อว่าหมู่บ้าน ท. ๑ ถึง ๖ และได้รับอนุญาตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ แต่มีการขายบ้านจัดสรรไปก่อนหน้านั้นแล้วนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ สำหรับหมู่บ้าน ท. ๒ จำนวน ๑๙ แปลง หลัง/คาเรือน บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๕๙๘ มีสาธารณูปโภค ไม่มีสนามเด็กเล่นตามที่ยื่นเสนอขออนุมัติโครงการ แต่โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ของเล่นตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๘๙๕ และเลขที่ ๓๓๘๙๖ ซึ่งเป็นโฉนดที่ดินที่แยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๒๘ ซึ่งจัดสรรเป็นอีกโครงการหนึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับที่ดินและบ้านจัดสรรหมู่บ้าน ท. ๒ ต่อมา บริษัท ท. ล้มละลาย ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินของบริษัทตามโครงการหมู่บ้าน ท. ๒ และ ๕ รวมทั้งที่ดินจัดสรรที่แบ่งแยกจากโฉนดที่ดินหลักเลขที่ ๖๒๘ และโฉนดที่ดินอื่นอีก ๘ แปลง รวมทั้งที่ดินพิพาททั้งสองแปลงจากการขายทอดตลาด และขายต่อให้แก่บริษัท พ. นาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรหมู่บ้าน ท. ๑ บางส่วนได้มีหนังสือขอให้



สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการทางเอกสารสิทธิในที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๘๙๕ และเลขที่ ๓๓๘๙๖ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาวินิจฉัยว่าที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเข้าข่ายเป็นที่ดินสาธารณูปโภคของโครงการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม่ ต่อมา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนที่พิพาทคืนจากบริษัท พ. หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๘๙๕ และเลขที่ ๓๓๘๙๖ เป็นสาธารณูปโภคประเภทสนามเด็กเล่นของหมู่บ้าน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้มีหนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไม่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ได้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้จัดสรรที่ดินจึงไม่มีสิทธิเสนออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โครงการหมู่บ้าน ท. ๑ ถึง ๖ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจากการขายทอดตลาด เฉพาะโครงการหมู่บ้าน ท. ๒ และ ๕ เท่านั้น ส่วนโครงการอื่นบุคคลอื่นซื้อไป และผู้ฟ้องคดียังซื้อที่ดินจัดสรรของบริษัท ท. ตามโฉนดที่ดินหลักเลขที่ ๖๒๘ ติดที่ดินหมู่บ้านจัดสรร ท. ๒ ซึ่งมีที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๘๙๕ และเลขที่ ๓๓๘๙๖ แบ่งแยกจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๒๘ เป็นที่ตั้งสนามเด็กเล่นหน้าสำนักงานขายของบริษัท ท. และเมื่อพิเคราะห์บันทึกการประชุมคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๒๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๒๖ สำหรับโครงการที่ ๒ บริษัท ท. ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ปรากฏว่าไม่มีสนามเด็กเล่นจากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๘๙๕ และเลขที่ ๓๓๘๙๖ ไม่อยู่ในโครงการหมู่บ้าน ท. ๒ จึงเห็นว่า แผ่นพับโฆษณาหมู่บ้าน ท. ๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมาใช้ประกอบการพิจารณาโดยระบุว่ามีการโฆษณาว่ามีสนามเด็กเล่นด้วยจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เมื่อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๘๙๕ และเลขที่ ๓๓๘๙๖ ไม่เป็นที่ดินจัดสรรจึงไม่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน แม้ต่อมาผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและผู้อาศัยในโครงการหมู่บ้าน ท. จะได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินและสนามเด็กเล่นก็ไม่ทำให้ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงตกอยู่ภายใต้การระงับยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และสนามเด็กเล่นพิพาทก็ไม่ได้เป็นสิ่งสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเช่นเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๘๙๕ และเลขที่ ๓๓๘๙๖ เป็นสาธารณูปโภคประเภทสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิจารณาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๖/๒๕๖๒)



๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

แม้บันทึกข้อตกลงเรื่องการบริการสาธารณะภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรระหว่างเจ้าของโครงการจัดสรรกับผู้ซื้อบ้านจะไม่ได้ระบุรายละเอียดการให้บริการสาธารณะประเภทสโมสรไว้ก็ตาม แต่เมื่อคำขออนุญาตจัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ระบุค่าก่อสร้างบริการสาธารณะประเภทสโมสรและการจัดเก็บค่าบริการสาธารณะจากผู้ซื้อบ้านไว้ ดังนั้น จึงต้องถือว่าสโมสรเป็นการบริการสาธารณะในหมู่บ้านจัดสรร และเป็นงานบริการสาธารณะประเภทงานอื่น ๆ ในโครงการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้ซื้อบ้านด้วย ประกอบกับห้องออกกำลังกายและห้องอบไอน้ำของสโมสร ผู้ซื้อบ้านทุกคนในโครงการมีสิทธิเข้าใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เจ้าของโครงการจึงมีสิทธินำค่าบริการสาธารณะที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อบ้านไปใช้จ่ายเป็นค่าบริหารจัดการและดูแลรักษาสโมสรได้โดยใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ค่าน้ำประปาส่วนกลาง (สโมสรและป้อมยาม) และค่าแม่บ้านทำความสะอาดสโมสร ยกเว้นบริการสระว่ายน้ำที่ผู้มาใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการสำหรับการลงสระว่ายน้ำ ซึ่งได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในกรณีนี้จากผู้มาใช้บริการต่างหากแล้ว จึงไม่มีสิทธินำค่าบริการสาธารณะที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อบ้านทุกรายไปใช้จ่ายเป็นค่าดูแลรักษาสระว่ายน้ำและสารเคมีที่ใช้กับสระว่ายน้ำได้อีก ดังนั้น การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฯ มีมติว่าเจ้าของโครงการจะนำเงินค่าบริการสาธารณะที่จัดเก็บจากผู้ซื้อบ้านไปใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ค่าน้ำประปาส่วนกลาง (สโมสรและป้อมยาม) และค่าแม่บ้านทำความสะอาดสโมสรไม่ได้ รวมทั้งให้คืนเงินที่นำไปใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าแม่บ้านดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อบ้านแต่ละราย จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ล. ผู้ฟ้องคดี ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ทำการจัดสรรที่ดินโครงการ พ. โดยตามแผนผังโครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดิน ข้อ ๑ ระบุว่า ที่ดินที่ทำการจัดสรร ๑. แปลงที่ดินจำหน่ายพร้อมบ้านเดี่ยวพักอาศัย จำนวน ๙๐๗ แปลง ๒. แปลงที่ดินสาธารณูปโภค จำนวน ๘ แปลง ๓. แปลงที่ดินบริการสาธารณะประเภทสโมสร จำนวน ๑ แปลง และในข้อ ๓ ระบุว่า การจัดให้มีสาธารณูปโภค ๓.๙.๓ ค่าก่อสร้างบริการสาธารณะ สโมสร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างสโมสรซึ่งประกอบด้วยสระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องอบไอน้ำ เป็นต้น โดยผู้ที่มาขอใช้บริการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราตามที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด ตามแผนงานโครงการจัดสรร ข้อ ๔.๒ วรรคท้าย ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีจะจัดเก็บค่าบริการสาธารณะจากผู้ซื้อบ้านในอัตราตารางละ ๒๑ บาท ต่อเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และจัดเก็บค่าบริการสำหรับลงสระว่ายน้ำ ครั้งละ ๕๐ บาท หลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านในโครงการจัดสรรที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ มีมติว่าผู้ฟ้องคดีจะนำเงินค่าบริการสาธารณะที่จัดเก็บจากผู้ซื้อบ้านไปใช้เป็นการรักษาความสะอาดส่วนกลาง ได้แก่ ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ค่าน้ำประปาส่วนกลาง (สโมสรและป้อมยาม) ค่าดูแลสระว่ายน้ำสโมสร สารเคมี และค่าแม่บ้านทำความสะอาดสโมสรไม่ได้และให้คืนเงินค่าบริการสาธารณะที่นำไปใช้เป็นการรักษาความสะอาดส่วนกลางดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน ให้กับผู้ซื้อบ้านแต่ละรายตามสัดส่วนที่จัดเก็บไปทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธินำเงินค่าบริการสาธารณะที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อบ้านตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งเงินค่าบริการจากสโมสรในแต่ละครั้งมาใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาสโมสรได้ มติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธินำเงินค่าบริการสาธารณะที่จัดเก็บจากผู้ซื้อบ้านไปใช้เป็นการรักษาความสะอาดส่วนกลาง ได้แก่ ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ค่าน้ำประปาส่วนกลาง (สโมสรและป้อมยาม) ค่าดูแลสระว่ายน้ำสโมสร สารเคมี และค่าแม่บ้านทำความสะอาดสโมสรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โครงการหมู่บ้านจัดสรร พ. ได้ระบุรายละเอียดของโครงการไว้ในแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ข้อ ๓.๙.๓ ระบุว่า ค่าก่อสร้างบริการสาธารณะสโมสร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และข้อ ๔.๒ วรรคสอง ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีจะจัดเก็บค่าบริการสาธารณะจากผู้ซื้อในอัตราตารางละ ๒๑ บาท ต่อเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการสำหรับค่าลงสระว่ายน้ำครั้งละ ๕๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีจะจัดเก็บตั้งแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์จนถึงวันที่ ๓๑

